

NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐIỀU TRA BAN ĐẦU ĐỐI VỚI TỘI PHẠM TỔ CHỨC, MÔI GIỚI CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT, NHẬP CẢNH TRÁI PHÉP CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH LÀO CAI

Đại úy **HOÀNG NHẬT ANH**

Giảng viên, Khoa Cửa khẩu/Học viện Biên phòng

Tóm tắt: Lào Cai là tỉnh biên giới phía Bắc có địa hình phức tạp, nhiều đường mòn, lối mở tiếp giáp Trung Quốc, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm xuất, nhập cảnh trái phép. Thời gian gần đây, tội phạm tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép có xu hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trong đấu tranh với loại tội phạm này, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai giữ vai trò trực tiếp phát hiện, bắt giữ và tiến hành điều tra ban đầu (ĐTBD). Bài viết phân tích thực trạng hoạt động ĐTBD, chỉ ra những hạn chế và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Từ khóa: Điều tra ban đầu; xuất, nhập cảnh trái phép; Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc của Việt Nam, có đường biên giới quốc gia tiếp giáp với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Địa hình khu vực biên giới (KVBG) chủ yếu là: Núi cao, rừng rậm, nhiều đường mòn, lối mở qua biên giới; cùng với đó, trên địa bàn có các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (song phương) và nhiều lối thông quan tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu kinh tế, thương mại và du lịch. Những yếu tố này vừa tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, vừa tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; trong đó, có tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn KVBG tỉnh Lào Cai có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, hoạt động chủ yếu theo các đường dây có tổ chức, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong nước và ngoài nước. Các đối tượng lợi dụng địa hình hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở để đưa người qua biên giới; đồng thời, sử dụng mạng xã hội, ứng dụng liên lạc để tuyển chọn, điều hành hoạt động và thỏa thuận chi

phí; quá trình thực hiện thường diễn ra vào ban đêm hoặc trong điều kiện bất lợi nhằm né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, thậm chí nguy trang dưới các hình thức hợp pháp, như: Du lịch, thăm thân, lao động. Loại tội phạm này không chỉ xâm phạm trật tự quản lý hành chính về xuất, nhập cảnh mà còn có mối liên hệ chặt chẽ, làm phát sinh các loại tội phạm khác, như: Mua, bán người, buôn lậu, vận chuyển trái phép chất ma túy; qua đó, tác động tiêu cực đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội KVBG.

Trước tình hình đó, BĐBP đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ BGQG. Đặc biệt, theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự, BĐBP được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đối với các tội phạm xảy ra tại KVBG, cửa khẩu; trong đó, có tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.

Những năm qua, BĐBP tỉnh đã chủ động quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác phòng, chống tội phạm; đồng thời, tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các đồn biên phòng

phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn trong phát hiện, bắt giữ và tiến hành ĐTBĐ các vụ việc xảy ra ở KVBG. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ BGQG, tăng cường lực lượng, phương tiện, đẩy mạnh công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin, điều tra, xác minh hoạt động của tội phạm; chú trọng khai thác hiệu quả thông tin từ nạn nhân được giải cứu, tiếp nhận để phục vụ công tác điều tra. Công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo được triển khai một cách hệ thống, bài bản, thể hiện qua việc xây dựng và tổ chức thực hiện 31 kế hoạch, 23 công văn chỉ đạo các đồn biên phòng tăng cường quản lý, kiểm soát biên giới, chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý vụ việc ngay từ địa bàn. Bên cạnh đó, BDBP Tỉnh đã chủ động triển khai các kế hoạch chuyên đề, cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, phòng, chống mua, bán người, bảo đảm an ninh, trật tự trong các thời điểm trọng điểm; kịp thời chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế theo kết luận kiểm tra của Bộ Quốc phòng; tổ chức thực hiện hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản theo hướng dẫn của Bộ Tư lệnh BDBP.

Chỉ tính riêng năm 2025, BDBP tỉnh Lào Cai đã trực tiếp phát hiện, bắt giữ, khởi tố và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép; trong đó, đã phát hiện, xử lý 01 vụ/01 đối tượng vi phạm quy định về xuất cảnh, khởi tố 01 vụ/02 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, 03 vụ/12 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, thu giữ nhiều tang vật, phương tiện, như: Ô tô, xe máy, điện thoại di động và tiền mặt; đồng thời, phát hiện 01 vụ mua, bán người. Trong quá trình ĐTBĐ, các hoạt động, như: Khám nghiệm hiện trường, khám xét, thu giữ, bảo quản vật chứng, lấy lời khai, xác minh đối tượng được tiến hành đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm giá trị chứng minh, góp phần làm rõ hành vi phạm tội ngay từ giai đoạn đầu. Bên cạnh đó, công tác nghiệp vụ phòng, chống tội phạm được triển khai có chiều sâu, như: Sưu tập ngoại biên với 11 hồ sơ địa bàn đối diện các đồn biên phòng; mở

mới 09 hồ sơ điều tra cơ bản tại các xã, phường biên giới sau sáp nhập. Đặc biệt, đơn vị đã chủ trì xác lập và đấu tranh thành công 04 chuyên án, trong đó có các chuyên án liên quan trực tiếp đến hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Qua đó, triệt phá các đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên biên giới, góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh, trật tự KVBG.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động ĐTBĐ vẫn còn một số hạn chế, khó khăn. Việc thu thập tài liệu, chứng cứ trong một số vụ việc còn gặp trở ngại do đặc điểm địa hình rộng, phức tạp, đối tượng hoạt động lưu động, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn và có yếu tố nước ngoài. Một số vụ việc liên quan đến đối tượng ở bên kia biên giới gây khó khăn trong công tác xác minh, làm rõ hành vi phạm tội. Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong một số trường hợp chưa thật sự chặt chẽ; việc trao đổi, chia sẻ thông tin có lúc chưa kịp thời, ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý vụ việc. Trình độ, kinh nghiệm điều tra của một bộ phận cán bộ, nhất là trong xử lý các vụ án phức tạp, có yếu tố công nghệ cao, còn lúng túng; trang bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ điều tra chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ. Những hạn chế nêu trên do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra cho cán bộ có thời điểm chưa theo kịp yêu cầu, thực tiễn; việc đầu tư trang bị kỹ thuật, phương tiện phục vụ công tác điều tra chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; cơ chế phối hợp liên ngành có lúc chưa đồng bộ.

Thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn KVBG tỉnh Lào Cai tiếp tục diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gia tăng yếu tố xuyên biên giới và ứng dụng công nghệ trong hoạt động phạm tội. Để nâng cao hiệu quả hoạt động ĐTBĐ, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình

mới, BDBP tỉnh Lào Cai cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thiện cơ chế, quy trình tổ chức thực hiện công tác ĐTBĐ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong công tác ĐTBĐ. Trên cơ sở đó, thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác; nhất là quy trình tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm, bảo đảm thống nhất, chặt chẽ và phù hợp với đặc điểm địa bàn KVBG. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, nâng cao tính kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ.

Hai là, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản gắn với chủ động phát hiện, xử lý nguồn tin về tội phạm.

Tập trung triển khai đồng bộ, có chiều sâu biện pháp nghiệp vụ; tăng cường công tác điều tra cơ bản, sưu tập ngoại biên, xây dựng và quản lý chặt chẽ hệ thống hồ sơ nghiệp vụ. Chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, nhận diện đúng các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm. Trên cơ sở đó, kịp thời phát hiện, xác lập và đấu tranh chuyên án đối với các đường dây tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép có quy mô lớn, hoạt động xuyên biên giới. Đồng thời, nâng cao chất lượng tiếp nhận, phân loại, xử lý nguồn tin về tội phạm, bảo đảm đúng thời hạn, đúng quy định, không để lọt tội phạm hoặc xảy ra sai sót.

Ba là, nâng cao hiệu quả các hoạt động ĐTBĐ theo quy định pháp luật, bảo đảm giá trị chứng minh của chứng cứ.

Thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự trong quá trình tiến hành các hoạt động ĐTBĐ, như: Khám nghiệm hiện trường, khám xét, lấy lời khai, thu giữ, bảo quản vật

chứng, tài liệu. Chú trọng nâng cao kỹ năng phát hiện, thu thập, đánh giá chứng cứ; nhất là chứng cứ điện tử trong bối cảnh tội phạm ngày càng sử dụng nhiều thiết bị công nghệ cao. Đồng thời, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động điều tra, từng bước hiện đại hóa công tác lưu trữ, quản lý và phân tích thông tin, phục vụ hiệu quả quá trình chứng minh tội phạm.

Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ điều tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ và kỹ năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về pháp luật, nghiệp vụ điều tra, kỹ năng xử lý tình huống, đặc biệt là đối với các vụ án có yếu tố nước ngoài, tính chất phức tạp, liên quan đến công nghệ cao. Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo lý luận và rèn luyện thực tiễn thông qua hoạt động chuyên án, vụ án cụ thể. Đồng thời, chú trọng giáo dục phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng đội ngũ cán bộ điều tra có tư duy khoa học, tác phong chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong điều kiện mới.

Năm là, tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế trong điều tra, xử lý tội phạm.

Đẩy mạnh phối hợp giữa BDBP với các lực lượng Công an, Hải quan, Viện kiểm sát và chính quyền địa phương trong trao đổi thông tin, xác minh, điều tra, xử lý vụ việc, bảo đảm sự liên thông, thống nhất trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ án. Đồng thời, tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin với lực lượng chức năng phía Trung Quốc nhằm kịp thời phát hiện, xác minh và đấu tranh với các đường dây tội phạm xuyên biên giới; từng bước nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp song phương trong phòng, chống tội phạm.

Tài liệu tham khảo:

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, *Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống ma túy và tội phạm năm 2025*, (Số 552/BC-BCH, ngày 04-12), Lào Cai, 2025 ■